

# PTAと学校の分離に関する教育委員会向けガイドライン

## この文書の位置付け

この文書は、教育委員会・学校管理職が、PTAと学校の関係を学校運営上の課題として点検し、入会、会費、名簿、施設利用、教職員関与、学校連絡ツールを分離するための整理資料です。

PTAを否定するための文書ではありません。学校の場合、学校の信用、学校の名簿、学校徴収金、学校連絡ツール、教職員の勤務時間に埋め込まれたPTA事務を整理し、PTAを、保護者と教職員が任意の意思に基づいて参加する社会教育関係団体として本来の位置に戻すための文書です。

文中の`L001`、`M001`、`P001`等の番号は、`sources/primary-sources.csv`の一次資料IDに対応します。確認未了の自治体通知・回答は、正式URL、本文、発出日等を確認するまで断定引用しません。

## 1. 現場で起きている混在運用

全国の学校現場では、PTAが任意団体であるにもかかわらず、入学・進級時の学校手続とPTA手続が一体化し、保護者が明確な入会意思を示す前に会員として扱われる運用が見られます。

問題は、単に「入会申込書があるかないか」だけではありません。入会申込書という名称の文書があっても、非加入を選ぶ欄がない、提出しない場合の扱いが不明確である、入会同意・名簿提供同意・会費徴収同意が一体化している、役員希望調査や免除申請が先行しているなど、実質的には加入を前提とした手続になっている場合があります。

典型的には、入会意思を確認する前に、役員希望調査、委員希望調査、免除申請、くじ引き、会費引落しの案内が進みます。保護者は、「加入するかどうか」を問われる前に、「どの役を担うか」「免除が認められるか」「会費をどう支払うか」という事務に組み込まれます。

入学式や学校説明会の流れの中でPTA説明が行われ、学校徴収金とPTA会費が同じ通知や同じ口座引落しで扱われ、学校連絡ツールや児童経由配布でPTA内部事務が流れると、保護者から見ればPTAは学校手続の一部に見えます。

この状態では、任意加入という表示があっても、加入しない自由、会費を支払わない自由、役員選出の対象にならない自由は実質的に選びにくくなります。問題は、PTAがあることではありません。PTAの本来事務が、学校の場合、学校の信用、学校の名簿、学校徴収金、学校連絡手段、教職員の勤務時間を通じて処理されていることです。

したがって、教育委員会が確認すべき対象は、PTA内部の自治そのものではありません。学校が、任意団体であるPTAの入会管理、会費徴収、名簿作成、役員選出、免除審査、連絡、施設利用、教職員関与を支えていないかという、学校運営上の公私分離の問題です。

この文書では、こうした混在運用を出発点として、入会申込記録、学校施設利用、学校保有個人情報、学校徴収金との抱き合わせ、学校連絡ツール、児童経由配布、教職員のPTA事務従事、学校管理職のPTA役員兼任を順に点検します。

根拠資料ID: L001、L010、L011、L012、P001

## 2. 学校施設利用は当然ではない

学校教育法第137条は、学校教育上支障のない限り、学校施設を社会教育その他公共のために利用させることができる旨を定めています。

また、文部科学省の「公立学校施設の目的外使用に係る留意事項の周知について（通知）」は、公立学校施設の目的外使用に関する規定として、地方自治法第238条の4第7項と学校教育法第137条等を挙げています。地方自治法第238条の4第7項は、行政財産について、その用途又は目的を妨げない限度で使用を許可することができる旨を定める規定です。

したがって、PTAが学校施設を利用することは当然の権利ではありません。PTAが学校と関係の深い団体であるとしても、学校施設を使う以上、学校教育上の支障がないこと、行政財産の用途又は目的を妨げないことが前提になります。

ここでいう支障は、教室が空いているかどうかという物理的支障ではありません。文部科学省通知は、学校教育上の支障について、教育的配慮の観点からの精神的悪影響や、学校の教育方針にもとる場合、将来の教育上の支障のおそれも含み得るとする判例に言及しています。

学校施設内で、入会意思確認が不明確なまま役員選出、免除申請、くじ引き、会費徴収、名簿回収、内部文書の配布・回収が行われれば、保護者はそれを学校手続の一部と受け止めます。任意団体の手続が、学校施設と学校の信用を通じて進められること自体が、教育的配慮の問題になります。

教育委員会がPTAの内部運営を支配する必要はありません。しかし、学校施設を使わせるかどうか、どの条件で使わせるかは、学校管理上の問題です。少なくとも、任意加入の明示、入会申込記録の存在、非会員児童生徒への不利益の不存在、学校名簿・学校連絡ツール・学校徴収金との分離を確認する必要があります。

これらが確認できない場合、教育委員会及び学校は、PTAの学校施設利用を漫然と継続させるのではなく、目的外使用許可の条件を見直すべきです。少なくとも、入会手続、役員選出、会費徴収、免除申請、名簿回収等を学校施設内で行わせない措置を検討する必要があります。

これはPTAの自治への介入ではありません。学校施設という行政財産を、どの条件で使用させるかという学校管理上の判断です。PTAが学校施設を利用する場合であっても、PTAの本来事務はPTA自身の責任で行われ、学校の施設・信用・名簿・徴収金・連絡手段に依存しない形に分離されなければなりません。

根拠資料ID: L003、L018、M001、L008、P001

### 3. PTA入会は契約行為である

PTA入会は、保護者とPTAとの間で成立する契約行為として整理されます。民法上、契約は当事者の意思に基づき、申込みと承諾によって成立します。PTAに入会する自由がある以上、入会しない自由もあります。学校やPTAが、入学又は在籍を理由に保護者を当然に会員として扱うことはできません。

入会申込記録がなければ、誰が会員であるかを確認できません。会員である根拠がなければ、会費請求、役員選出、会員名簿作成、総会議決権の付与も不安定になります。

学校や校長が、保護者の意思確認なくPTA入会を代理することはできません。学校長とPTA会長の間で委任契約、覚書、協定等があったとしても、それは学校とPTAの間の事務処理の根拠にとどまり、保護者本人に入会義務、会費支払義務、役員候補者となる義務を発生させるものではありません。

本人からの委任がないまま、学校が保護者をPTA会員として扱うなら、代理構成をとる場合には民法第113条の無権代理の問題が生じます。代理構成をとらない場合であっても、保護者本人の申込みとPTAの承諾が確認できない以上、契約成立の根拠は不明確です。

また、会費を支払っていたこと、役員希望調査に回答したこと、学校から配布された書類を提出したことをもって、直ちにPTA入会の承諾と扱うことはできません。それらが学校手続、学校徴収金、学校連絡ツール、児童經由配布と一体化していた場合、むしろ保護者が任意加入の意思表示をしたかどうかは慎重に確認されなければなりません。

入会意思、学校名簿のPTA提供同意、PTA会費の徴収同意、役員選出対象となることへの同意は、それぞれ性質の異なる意思表示です。一枚の書式にまとめる場合であっても、保護者が何に同意しているのかを区別できる形でなければ、任意加入の確認として不十

分です。

消費者契約法の直接適用については個別事案ごとの検討を要しますが、消費者庁の逐条解説が「その他の団体」の例としてPTAを挙げている以上、PTA入会手続を同法と無関係なものとして扱うことはできません。学校という場で、担任、入学式、学校連絡ツール、学校徴収金と一体で加入手続が進めば、保護者には強い心理的圧迫と誤認が生じます。

教育委員会は、各校の配布文書が「加入するかどうかを問う文書」なのか、「加入済みを前提とした役員希望調査、委員希望調査、免除申請、会費引落とし文書」なのかを区別して点検する必要があります。あわせて、未提出者を会員扱いしていないか、退会方法が明記されているか、非加入者・退会者の児童生徒に不利益がないかを確認する必要があります。

根拠資料ID: L019、L001、L002、L010、L011、L012、L013、C001

## 4. 入会申込記録がないことから広がる違法・不適切運用の連鎖

入会申込記録の欠落は、単なる書類不備ではありません。PTA入会が契約行為である以上、入会申込記録は、誰が会員であることを確認するための基本資料です。

入会申込記録が確認できない保護者は、少なくとも教育委員会・学校が関与する場面では、会員として扱う前提にできません。会員である根拠が確認できなければ、会費請求、役員選出、会員名簿、総会議決権、委員選出、免除審査の根拠も不安定になります。

ここでいう入会申込記録とは、単に「PTAに関する書類が配布された」という記録ではありません。誰が、いつ、どのPTAに、どのような意思表示で入会を申し込んだのかを確認できる記録です。入会意思、学校名簿のPTA提供同意、会費徴収同意、役員選出対象となることへの同意は、それぞれ性質が異なるため、少なくとも保護者が何に同意したのかを区別できる必要があります。

また、一部の申込書が存在するだけでは足りません。全会員分の入会申込記録が確認できなければ、誰を会員として扱えるのかを確認できません。慣行、名簿登載、会費引落とし、役員候補者名簿への掲載、学校配布物の提出は、入会申込記録の欠落を当然に補うものではありません。

さらに、入会申込記録が確認できない場合には、「非会員」の特定もできません。PTAが独自に把握できるのは、本来、入会申込をした会員の範囲に限られます。学校に在籍する全児童生徒の保護者母集団を把握し、その中からPTA会員でない者を抽出するには、学校が保有する児童・保護者情報との照合が不可欠になります。

したがって、学校名簿や学校連絡ツールに依存しない限り、PTAが非会員を網羅的に特定することはできません。名称が会費でなく、応援金、支援金、協力金、協賛金であっても、非会員を対象として依頼する以上、非会員の特定が前提になります。その特定に学校保有情報を用いるなら、学校保有個人情報のPTA目的利用又は第三者提供の問題を避けられません。

非会員児童生徒を別扱いする運用も同じ問題を生じさせます。保護者がPTA会員であるかどうかを児童生徒の取扱いに反映させるためには、保護者の加入状況を学校内の児童生徒情報と結び付ける必要があります。親の任意団体加入状況を理由に、学校内で児童生徒の取扱い、行事参加、配布物、記念品、登校班等に差を設けることは、学校教育上も個人情報保護上も極めて慎重に扱うべきであり、少なくとも学校がその区別に協力することは許されません。

会員を確定できない団体が、非会員を確定することはできません。教育委員会は、PTAが学校名簿や学校連絡ツールを用いて非会員を把握していないか、非会員からの応援金・支援金・協力金・協賛金の依頼に学校が関与していないか、非会員児童生徒の除外又は別扱いに学校が協力していないかを確認する必要があります。

入会申込記録の欠落を放置すると、PTAは会員も非会員も確定できず、学校名簿、学校徴収金、学校連絡ツール、学校施設、教職員の事務処理に依存するようになります。つまり、入会記録の欠落は、学校資源への依存を生む起点です。

連鎖は次のように進みます。

1. 入会申込記録が確認できない。
2. 会員である根拠が確認できない。
3. 会費請求、役員選出、会員名簿、議決権の根拠が崩れる。
4. 学校名簿、学校徴収金、学校連絡ツール、児童經由配布、教職員事務に依存する。

5. 非会員の特定、応援金・支援金・協力金依頼、非会員児童生徒の別扱いにも学校保有情報が必要になる。
6. 個人情報保護、職務専念義務、学校施設の目的外使用と衝突する。
7. 教育委員会による学校とPTAの分離措置が必要になる。

したがって、教育委員会が最初に確認すべきことは、各校PTAに全会員分の入会申込記録が存在するかどうかです。確認できない場合には、入会申込記録が確認できない保護者を会員扱いしないこと、会費請求・役員選出・免除審査の対象にしないこと、学校名簿や学校連絡ツールで会員管理又は非会員把握を補完しないことを求める必要があります。

これはPTA内部の議決に介入する措置ではありません。学校が、会員根拠の確認できない任意団体の事務を、学校施設、学校名簿、学校徴収金、学校連絡手段、教職員勤務時間で支えてよいのかという学校運営上の問題です。

根拠資料ID: L001、L002、L006、L008、L015、P001

## 5. 個人情報保護法第69条ではPTA通常事務を正当化できない

公立学校が保有する児童・保護者情報は、学校教育上の目的のために取得・保有されるものです。これをPTAの入会管理、会費徴収、役員選出、連絡、免除審査、非会員把握、応援金・支援金・協力金・協賛金の依頼に利用する場合、個人情報保護法第69条の目的外利用又は目的外提供の問題が生じます。

個人情報保護委員会事務局の資料は、公立学校とPTAの間で個人情報をやり取りする場合について、学校側には個人情報保護法第5章の規律が適用され、PTA側は個人情報取扱事業者に該当し得ること、委託に伴う提供と単なる提供を区別して整理すべきことを示しています。したがって、学校名簿や学校連絡ツールを使ったPTA事務は、「昔からの慣行」ではなく、学校側の保有個人情報の利用目的と提供根拠から点検しなければなりません。

### 5-1 第69条第1項では処理できない

第69条第1項は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならないという規律です。まず確認すべきことは、学校が児童・保護者情報をどの利用目的で保有しているかです。

PTAは学校とは別組織の任意団体です。PTAの会員管理、会費徴収、役員選出、免除審査、非会員把握、応援金・支援金依頼は、学校教育上の児童生徒管理ではなく、PTA自身が担うべき本来事務です。これらを学校の保有個人情報の利用目的内であると扱うことはできません。

学校の個人情報取扱規程や利用目的に「PTAへの協力」「関係団体との連絡」等の文言が置かれている場合でも、それだけでPTAの入会管理、会費徴収、役員選出、非会員抽出を包括的に学校業務化できるわけではありません。学校の利用目的は、法令の定める所掌事務又は業務の範囲内で特定される必要があり、任意団体の通常事務を学校の利用目的として広く取り込むことは、公私分離の原則を崩します。

### 5-2 第69条第2項本文の段階で権利利益侵害のおそれを確認する

第69条第2項は、目的外利用・目的外提供の例外を定める規定ですが、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合には使えません。PTA加入は任意であり、加入しない自由があります。学校名簿を使って会員、非会員、未加入者、退会者を区別し、その区別を会費、役員選出、応援金・支援金依頼、児童生徒の取扱いに反映させることは、保護者本人と児童生徒の権利利益に直接影響します。

したがって、第69条第2項各号に形式的に当てはめる前に、学校がその区別を作り、又はその区別に協力すること自体が、本人又は児童生徒の権利利益を不当に侵害するおそれを生じさせていないかを確認する必要があります。

### 5-3 第69条第2項第1号の本人同意では一括処理できない

第69条第2項第1号は、本人の同意があるとき、又は本人に提供するときを例外として扱います。しかし、ここでいう同意は、包括的・黙示的な同意で足りるものではありません。PTA入会、学校名簿のPTA提供、PTA会費の徴収、役員選出対象化、学校連絡ツール



ル利用、非会員把握への利用は、それぞれ別個の意思表示として確認される必要があります。

入学手続、担任、学校説明会、学校連絡ツール、学校徴収金と一体で同意を求める場合、保護者が自由な意思で拒否できるかが問題になります。特に、同意しないと子どもが不利益を受けるのではない、役員選出で不利になるのではない、学校に反抗していると見られるのではないという圧力が生じる場面では、形式的な同意欄だけで自由な同意があったとはいえません。

また、同意が得られなかった保護者の情報は、提供又は利用に当たって削除又はマスキングされなければなりません。不同意者を除外できない会員管理、学校名簿による非会員抽出、非会員向け応援金・支援金依頼、非会員児童生徒の別扱いは、同号によって正当化することはできません。

#### 5-4 第69条第2項第2号の内部利用でもPTA目的なら残る問題

第69条第2項第2号は、行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部利用する場合を想定する規定です。学校がPTA文書を学校連絡ツールで配信する場合、PTAに名簿を直接渡していないとしても、学校が保有する連絡先情報をPTA目的で内部利用していることになります。

PTA加入案内、役員希望調査、免除申請、会費徴収、会費督促、応援金・支援金依頼、非会員向け連絡は、学校の所掌事務ではなく、PTAの本来事務です。したがって、「学校が送っているだけでPTAに提供していない」という形式を取っても、目的外提供の問題が目的外利用の問題に変わるだけです。同号によって、PTA通常事務を学校の情報基盤で処理することを正当化することはできません。

#### 5-5 第69条第2項第3号はPTAには使えない

第69条第2項第3号は、他の行政機関等に保有個人情報を提供する場合を想定する規定です。PTAは学校とは別組織の任意団体であり、行政機関等ではありません。

したがって、学校からPTAへ児童・保護者情報を提供すること、又はPTAの会員管理や会費徴収のために情報を使わせることを、同号によって正当化することはできません。

#### 5-6 第69条第2項第4号の特別の理由では通常事務を包括処理できない

第69条第2項第4号は、専ら統計作成又は学術研究の目的で提供する場合、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になる場合、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由がある場合等を想定する例外規定です。

PTAの入会管理、会費徴収、役員選出、免除審査、応援金・支援金依頼、非会員把握は、毎年度反復されるPTAの通常事務です。これらは統計作成又は学術研究ではなく、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になる場合でもありません。

また、PTAは本来、入会申込により会員情報を独自に取得すべき団体です。PTAが自ら入会申込を取り、会員から必要な情報を取得すれば足りる以上、学校保有情報を用いなければならない特別の理由があるとはいえません。PTAにとって便利であること、従来そのように運用していたこと、学校を通じた方が回収率が高いことは、特別の理由ではありません。

非会員からの応援金・支援金・協力金・協賛金依頼や、非会員児童生徒の別扱いは、非会員の特定を前提とします。そのために学校保有情報を用いることは、PTAの都合による恒常的な名簿利用であって、同号の臨時的・例外的な目的外提供として整理することは困難です。

#### 5-7 学校連絡ツール、委託形式、第70条の問題

学校連絡ツールは、学校教育上の連絡のために登録された連絡先を利用するものです。これをPTA加入案内、役員希望調査、免除申請、会費徴収、会費督促、応援金・支援金依頼、非会員向け連絡に使うなら、学校の連絡基盤をPTA目的に利用していることになります。PTAが作成した文面を学校が送信する形式であっても、実質的にはPTAの本来事務を学校の情報基盤で処理していることになります。

さらに、PTAが学校に事務を委託しているという形式を取っても、それだけで学校教育上の利用目的になるわけではありません。むしろ、学校が任意団体の会員管理、会費徴収、役員選出、名簿管理を処理していることになり、個人情報保護だけでなく、職務専念義務、利益供与、学校とPTAの公私分離の問題にも接続します。

単なる提供として整理する場合でも、学校からPTAに一度渡せば終わりではありません。個人情報保護法第70条は、必要があると認めるときに提供先に対して利用目的・利用方法の制限その他必要な措置を求める規律に接続します。したがって、学校・教育委員会は「PTAに渡した後はPTA内部のこと」として責任を切り離すことはできません。

教育委員会は、学校名簿、学校連絡ツール、児童経由配布、学校徴収金、教職員事務を通じて、PTAの会員管理、非会員把握、会費徴収、応援金・支援金依頼、役員選出、免除審査が行われていないかを確認する必要があります。学校の保有個人情報とPTA会員情報は、制度上も実務上も分離されなければなりません。

根拠資料ID: L006、L007、L008、L009、L015、P001

## 6. PTA会費徴収、学校徴収金、利益供与の問題

PTA会費は、任意団体であるPTAに加入した会員が、その団体運営のために負担する会費です。教材費、校外活動費、給食費等のような学校教育活動又は学校生活に必要な学校徴収金とは、性質が異なります。したがって、PTA会費を学校徴収金と同じ通知、同じ口座、同じ口座振替、同じ未納管理で扱うことは、保護者に「学校に支払うべき費用」との誤認を生じさせます。

文部科学省の学校・教師が担う業務に係る3分類資料は、学校徴収金の徴収・管理について、教職員が関与しない方法や地方公共団体・教育委員会による徴収・管理を進める状況を示しています。学校徴収金ですら業務適正化の対象であるなら、学校徴収金ではないPTA会費を学校が徴収・管理することは、より厳格に点検されなければなりません。

入会申込記録が確認できない保護者からPTA会費を徴収することは、会員根拠の確認できない者に会費を請求することになります。学校がその徴収に関与すれば、学校が根拠不明の私的会費徴収を支えていることになります。学校とPTAとの間に会費徴収委任、覚書、協定等があったとしても、それは学校とPTAの間の事務処理の根拠にとどまり、保護者本人のPTA入会意思、会費支払義務、口座引落し同意を代替するものではありません。

特に問題となるのは、学校納入金通知にPTA会費を混在させること、学校管理口座又は学校徴収金口座でPTA会費を処理すること、学校徴収金と同一の口座振替でPTA会費を引き落とすこと、学校職員が未納一覧、会費一覧、督促文、会計資料を作成することです。これらはいずれも、PTA会費を学校費用の一部であるかのように見せる効果を持ちます。

名称を会費ではなく、応援金、支援金、協力金、協賛金、実費負担、記念品代等に変えても、非会員を対象に依頼する以上、非会員の特定が前提になります。第四章及び第五章で述べたとおり、非会員を網羅的に特定するには学校保有情報との照合が必要であり、学校がその依頼文の配布、送信、回収、督促に関与すれば、学校が任意団体の資金調達を支えていることになります。

地方財政法第4条の5は、住民に対する割当の寄附を禁じる規定です。PTA会費そのものを直ちに同条の寄附金等と同一視するのではなくても、学校がPTA会費、応援金、支援金、協力金等を学校費用のように通知し、学校徴収金と一体で徴収する運用は、保護者に割当的な支払圧力を生じさせる危険があります。同条の趣旨に照らしても、学校によるPTA会費・協力金等の一体徴収は慎重に見直す必要があります。

また、学校職員がPTA会費の徴収、督促、会計処理、名簿管理を無償で担う場合、PTAは本来負担すべき事務コストを学校に負わせることになります。教職員勤務時間、学校事務職員の労務、学校の連絡システム、印刷・配布・回収、口座振替手続、未納管理、会計資料作成をPTAが無償で利用しているなら、公的労務の無償提供、事務負担分の未請求、利益供与的な問題が生じ得ます。

教育委員会は、PTA会費を学校徴収金から分離し、PTA名義・PTA責任の独自徴収へ移行させる必要があります。少なくとも、入会申込記録が確認できない保護者を会費請求・口座引落しの対象にしないこと、学校職員が会費徴収・督促・会計処理・未納管理を担わないこと、学校連絡ツールや児童経由配布をPTAの資金徴収に使わせないことを確認する必要があります。

根拠資料ID: L019、L001、L002、L010、L015、L017、M002

## 7. 教職員関与と職務専念義務

地方公務員法第35条は、職員が勤務時間及び職務上の注意力のすべてを職責遂行のために用い、地方公共団体がなすべき職務にのみ従事しなければならない旨を定めています。

PTAが学校教育と密接な関係を有するとしても、PTAの入会管理、会費徴収、役員選出、会計処理、免除審査、内部文書作成、総会資料作成、会員名簿作成、未納管理は、PTA自身が担うべき本来事務です。密接であることは、学校とPTAの連絡調整の必要性を説明するにとどまり、任意団体の本来事務を学校職務に吸収する理由にはなりません。

学校が関与できる範囲は、原則として連絡調整に限られます。学校行事との日程調整、施設利用の確認、学校教育活動との連絡は必要になり得ます。しかし、入会申込書の管理、役員希望調査、免除申請、くじ引き、会費徴収、督促、会計処理、会員名簿作成、総会資料作成は、連絡調整ではなくPTAの内部事務です。

職務専念義務免除、兼職兼業許可、服務上の整理がある場合でも、それによってPTA本来事務が無制限に公務化されるわけではありません。職務専念義務免除は、勤務時間中に職務専念義務を免除する手続であって、PTAの会員管理、会費徴収、役員選出、会計処理を当然に学校職務へ編入する根拠ではありません。

むしろ、教育委員会又は学校が職務専念義務免除や兼職兼業許可によってPTA事務への従事を認めている場合、そのPTA事務は服務上の管理対象になります。教育委員会は、「PTA内部のこと」として責任を回避することはできず、どの職員が、どの時間に、どの根拠で、どのPTA事務に従事しているのかを確認する必要があります。

特に、学校職員が勤務時間中にPTA会費徴収、未納管理、会計資料作成、会員名簿作成、役員選出、免除審査を行っている場合、PTAは本来負担すべき人件費・事務費を学校に負わせていることになります。これは職務専念義務の問題であると同時に、公的労務の無償提供、事務負担分の未請求、利益供与、公私分離の問題にも接続します。

教育委員会は、PTA事務が校務分掌に記載されているか、職務命令として行われているか、職務専念義務免除の申請・承認記録があるか、兼職兼業許可があるか、勤務時間中に行われているか、学校職員として行っているのかPTA役員として行っているのかを確認する必要があります。

その確認なしに、学校職員がPTAの入会管理、会費徴収、役員選出、名簿作成、会計処理、免除審査を担い続けることは、学校とPTAの分離原則に反します。教育委員会は、学校の関与を連絡調整に限定し、PTA本来事務はPTA名義・PTA責任で処理するよう移行を求めるべきです。

地方公務員法第38条は、営利企業従事等制限に関する規定です。PTA役員兼任の問題は同条だけで完結するものではなく、地方公務員法第35条、服務、利益相反、社会教育法第12条、学校教育法第137条、個人情報管理と併せて点検する必要があります。

根拠資料ID: L015、L016、M002、L014

## 8. 学校管理職のPTA役員兼任問題

学校長、副校長、教頭等の学校管理職が、PTAの副会長、顧問、会計、監査等にあて職的に入る運用には、構造的な矛盾があります。

第一に、学校施設の目的外使用を管理する側が、施設を利用するPTA側の役員を兼ねることになります。これでは、学校教育法第137条の要件確認や、地方自治法第238条の第4第7項に基づく目的外使用の判断が、独立して機能しにくくなります。

第二に、学校が保有する個人情報の管理責任を負う側が、提供先となるPTA側の役員を兼ねることになります。学校名簿や学校連絡ツールの利用について、提供する側と受ける側の峻別が曖昧になります。

第三に、社会教育法第12条が前提とする社会教育関係団体の独立性とも緊張します。教育委員会や学校がPTAを不当に統制的に支配してはならない一方で、学校管理職がPTA役員に入れば、PTAは学校の補助組織のように見えます。

第四に、PTA会費徴収、個人情報利用、役員選出等に問題が生じた場合、学校側の監視・是正機能が働きにくくなります。学校管理職のPTA役員兼任は、服務、利益相反、公私分離、施設管理、個人情報管理の観点から見直しが必要です。

根拠資料ID: L003、L004、L005、L014、L015、L016、L018、M001、P001

## 9. 学校連絡ツール、入学式、配布物の分離

学校連絡ツール、入学式、学校説明会、児童経由配布、担任による回収は、保護者にとって学校からの正式な手続と受け止められやすいものです。

その場にPTA加入、会費徴収、役員希望調査、免除申請を混在させると、PTAが学校の一部であるかのような誤認を生みます。

消費者契約法的な情報格差・交渉力格差の観点からも、個人情報保護法上の利用目的の観点からも、学校手続とPTA手続は分けなければなりません。

教育委員会は、次の分離基準を示すべきです。

- 入学式本体でPTA加入手続を行わない。
- 学校説明資料とPTA資料を明確に分ける。
- PTA加入申込書はPTA名義で作成する。
- PTA資料には任意加入、非加入不利益なしを明記する。
- PTA役員希望調査は、加入確認後の会員だけに行う。
- 学校連絡ツールでPTA内部事務を行わない。
- 児童を通じた会費回収、免除書類回収、督促を行わない。

根拠資料ID: L008、L010、L011、L012、P001

## 10. 訴訟・監査・服務リスク

学校とPTAの混在運用は、複数のリスクを生みます。

第一に、入会申込記録がない場合、会費徴収、役員選出、会員名簿、総会議決権に関する争いが生じ得ます。会費の返還、不当利得、役員選出の無効、非会員への不利益取扱いが問題となる可能性があります。

第二に、学校名簿や学校連絡ツールをPTA目的に利用した場合、個人情報保護法、地方公務員法第34条の守秘義務、漏えい時の報告・措置の問題が生じ得ます。具体的な刑事事件や書類送検事例を用いる場合は、一次資料を確認したうえで慎重に記載する必要があります。

第三に、教職員がPTA本来事務を勤務時間中に処理している場合、職務専念義務、学校働き方改革、事務負担分の未請求、利益供与の問題が生じ得ます。

第四に、学校施設利用の条件確認を怠ったまま、入会記録のないPTA手続、会費徴収、役員選出を学校施設内で行わせている場合、学校管理上の判断の適正性が問われます。

これらのリスクは、PTA内部の問題ではなく、学校がPTAの本来事務を支えていることから生じる学校運営上のリスクです。

根拠資料ID: L003、L008、L014、L015、L018、M001、P001

## 11. 教育委員会が取るべき措置

教育委員会は、次の措置を取るべきです。

1. 全校に対し、PTAの任意加入性を改めて通知する。
2. 全会員分の入会申込記録の有無を確認させる。
3. 入会申込記録が確認できない保護者を会員扱いしないよう求める。
4. PTA会費を学校徴収金から分離する。
5. 学校名簿をPTAの会員管理、役員選出、会費徴収に利用しないよう求める。



6. 学校連絡ツールによるPTA内部事務連絡を停止する。
7. 入学式、学校説明会、学校配布物におけるPTA手続の混在を解消する。
8. 教職員のPTA事務従事を連絡調整の範囲に限定する。
9. 学校管理職のPTA役員兼任を見直す。
0. 学校施設利用許可の条件として、任意加入、個人情報、会費徴収の適正性を確認する。
1. 非会員児童生徒に不利益が生じないことを明文化する。
2. PTAが独自に入会、会費、名簿、連絡、役員選出を管理できるよう移行期間を設ける。

これらは、PTA内部の意思決定に教育委員会が介入するための措置ではありません。学校が任意団体の本来事務を支えている部分を、学校運営上の問題として分離するための措置です。

措置を実効化するには、各校に「任意加入と周知しているか」だけを尋ねるだけでは不十分です。入会申込記録、会費徴収経路、名簿の取得元、連絡ツールの利用主体、教職員の実作業、施設利用許可の条件、学校管理職の役員兼任状況を、文書と実態の双方から確認する必要があります。

根拠資料ID: L001、L003、L005、L008、L015、L018、M001、M002、P001

## 12. PTAを社会教育関係団体として正常に戻す

PTAは、学校の補助機関ではありません。学校の会費徴収装置でも、学校行事の下請け組織でもありません。

PTAは本来、保護者と教職員が、任意の意思に基づいて参加し、子どもをめぐる学びや協力を行う社会教育関係団体です。

学校から切り離すことによって、PTAは弱くなるものではありません。学校の影に隠れた慣行から解放され、会員の意思に基づく、主体的で誇りある団体に戻ることができます。

教育委員会に求められるのは、PTAを管理することではありません。学校がPTAを抱え込んでいる部分を分離し、PTAが自らの責任で運営できる環境を整えることです。

根拠資料ID: L004、L005

## 13. 参考資料

確認済み一次資料は、`sources/primary-sources.csv` で管理します。現段階で本文に反映している主な資料は次のとおりです。

### 法令

- L019 民法第521条
- L001 民法第522条
- L002 民法第113条
- L003 学校教育法第137条
- L004 社会教育法第10条
- L005 社会教育法第12条
- L006 個人情報保護法第61条
- L007 個人情報保護法第62条
- L008 個人情報保護法第69条
- L009 個人情報保護法第70条

- L010 消費者契約法第1条
- L011 消費者契約法第3条
- L012 消費者契約法第4条
- L013 消費者契約法第10条
- L014 地方公務員法第34条
- L015 地方公務員法第35条
- L016 地方公務員法第38条
- L017 地方財政法第4条の5
- L018 地方自治法第238条の4第7項

#### 通知・行政資料

- M001 公立学校施設の目的外使用に係る留意事項の周知について（通知）
- M002 学校・教師が担う業務に係る3分類 更なる役割分担・適正化の推進に向けた取組について
- P001 公立学校とPTAの間で個人情報のやり取りをするためのポイント
- C001 消費者契約法逐条解説 第2条（定義）

#### 今後確認して反映する資料

次の資料は重要ですが、現段階では発出日、正式URL、本文該当箇所の確認が未了です。確認できるまでは、本文内で断定的な引用を行いません。

- Y001 横浜市教育委員会通知 学教第1965号
- A001 仙台市教育委員会回答
- A002 広島市教育委員会回答